

Договір публічної оферти на надання послуг навчання (продаж гайду для психологів)

ФОП Василенко Оксана Ігорівна, ІПН:3286818121, IBAN: UA823220010000026008340135052 (далі – «Виконавець»), керуючись ст. 633 ст. 638 ст. 641 ст. 642 ст. 644 Цивільного Кодексу України, робить публічну пропозицію (надалі – «Публічна оферта») Клієнту щодо надання послуг навчання (продаж гайду для психологів) надалі – «Послуги», а Клієнт його приймає та сплачує. Прийняття (акцепт) Публічної оферти здійснюється Клієнтом у порядку, визначеному цим Договором. В результаті акцепту Клієнтом цієї Публічної оферти Договір вважається укладеним. Далі за текстом Договору Виконавець та Клієнт окремо іменуються «Сторона», а разом – «Сторони».

1. Терміни, що використовуються У Договорі

Публічна оферта (далі – «Оферта») – публічна пропозиція, адресована необмеженій кількості Клієнтів укласти Договір на умовах, що містяться в даній Оферті, викладеній на Сайті Виконавця.

Сайт – веб-сторінка Виконавця в мережі Інтернет за адресою: <https://www.psiholoboginia.com>, яка є основним джерелом інформування Клієнта про Послуги Виконавця, умови та вартість. Акцепт – повне, безумовне та беззастережне прийняття Клієнтом умов у тому вигляді, в якому вони викладені у цій Оферті. Акцепт здійснюється шляхом перерахування коштів на банківський рахунок Виконавця за допомогою платіжної системи WayforPay. Клієнт – фізична або юридична особа, яка здійснила Акцепт даної Оферти з метою отримання консультаційних послуг та сплатила їх вартість, згідно з виставленим рахунком Виконавцем.

Домовленості – угоди, досягнуті Сторонами усно чи письмово – у месенджерах або на e-mail.

Сфера Послуг – від вербальної взаємодії, що виключає будь-які немедичні поради та рекомендації. Періодичність Послуг визначається Виконавцем та Клієнтом спільно або зазначена на сайті. Результат – зміна психологічного стану Клієнта під час отримання Послуг, що відповідає початковій меті (запиту) Клієнта. Оцінка досягнутого результату не має об'єктивних критеріїв, оскільки цілком залежить від індивідуальних особливостей Клієнта та може бути неодноразово змінюватися під час отримання Послуг.

2. Предмет договору

2.1. Даний Договір є публічним, укладеним між Виконавцем з одного боку та Клієнтом – з іншого, з моменту акцепту останнім усіх без винятку умов цього Договору.

2.2. Предмет Договору – Послуги, надані Виконавцем Клієнту на умовах цієї Оферти.

2.3. Виконавець зобов'язується надати Клієнту Послуги, а Клієнт зобов'язується їх прийняти та оплатити у порядку та на умовах, визначених цим Договором та законодавством України.

2.4. Надання Послуг Виконавцем за цим Договором здійснюється відповідно до норм чинного законодавства України та домовленостей Сторін.

3. Оплата послуг

3.1. Вартість Послуг за цим Договором зазначається у виставленому Виконавцем рахунку на підставі вартості, зазначеної на Сайті або за підсумками домовленостей Сторін.

3.2. Порядок оплати Послуг Виконавця – 100% передоплата, якщо інше не передбачено домовленостями Сторін.

3.3. Клієнт сплачує Послуги у безготівковій формі шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця, зазначений у цьому Договорі, за допомогою платіжної системи WayforPay.

4. Права та обов'язки Виконавця

4.1. Виконавець зобов'язаний:

- А) Своєчасно, якісно та в повному обсязі надати Послуги, передбачені цим Договором;
- Б) Надавати Послуги державною українською мовою або у перекладі українською. В окремих випадках, на прохання Клієнта, Виконавець може надавати Послуги мовою, яка більш зрозуміла клієнту і сприятиме кращому розумінню та/або отриманню кращого результату. У такому випадку Виконавець може спілкуватися такою мовою сам або скористатися послугою перекладача.
- В) До надходження від Клієнта оплати – надати інструкції про порядок отримання Послуг;
- Г) Попередити Клієнта про неможливість надання Послуг або зміну часу її надання – не менше ніж за 1 години до початку. Про що Виконавець повідомляє Клієнту за адресою електронної пошти, у соціальних мережах або іншим способом;
- Д) Не розголошувати третім особам інформацію про надані Послуги, їх результати, інтимне та сімейне життя Клієнта, яке стало відомим Виконавцю під час виконання цього Договору, крім випадків, передбачених законодавством України або з дозволу Клієнта.

5. Права та обов'язки Клієнта

5.1. Клієнт зобов'язаний:

- А) Сплатити Послуги згідно з цим Договором;
 - Б) Дотримуватися рекомендацій Виконавця;
 - В) Мати персональний комп'ютер або мобільний пристрій з доступом до мережі Інтернет, обладнані навушниками та мікрофоном, із встановленим ПЗ, необхідним та достатнім для отримання Послуг;
 - Г) Забезпечити безперебійну роботу свого обладнання та встановленого ПЗ
 - Д) У взаємодії з Виконавцем, його співробітниками та партнерами, Клієнт повинен бути ввічливим та коректним по відношенню до всіх учасників, вирішувати будь-які суперечки та розбіжності спокійно, з дотриманням етики.
- Невиконання цього пункту є безумовною підставою для

односторонньої відмови Виконавця від виконання своїх зобов'язань за Договором та відмови від подальшого надання Клієнту Послуг.

5.2. Клієнт має право:

А) Отримувати Послуги вчасно, якісно та в повному обсязі, відповідно до умов цього Договору;

6. Умови розкриття інформації про персональні дані третім особам

6.1. Клієнт несе відповідальність за повноту та достовірність наданої Виконавцю інформації. Виконавець під час надання Послуг спирається на інформацію, надану Клієнтом.

6.2. Ніяка інформація та матеріали, що надаються Виконавцем у рамках надання Послуг за цим Договором, не можуть розглядатися як гарантії Результату, оскільки це залежить від дій самого Клієнта, його психічної зрілості, особистісних якостей, готовності до змін, відповідальності за своє життя. Прийняття будь-яких рішень на основі наданих Виконавцем Послуг перебуває у винятковій компетенції Клієнта. Клієнт бере на себе повну відповідальність за ризики, пов'язані з використанням інформації, наданої Виконавцем у рамках виконання своїх зобов'язань за цим Договором. Послуги, які надає Виконавець у рамках цього Договору, не вимагають наявності ліцензій та сертифікатів відповідності. Разом з тим вони можуть не збігатися зі звичними (природно сформованими) умовами та поведінковим способом життя Клієнта, вимагають самоконтролю, безперервного спостереження за власним самопочуттям.

Виконавець звільняється від будь-якої відповідальності, включаючи відшкодування будь-яких збитків та санкцій, пов'язаних із виникненням/проявленням негативних наслідків для Клієнта, що мають відношення до послуг Виконавця, оскільки Клієнт отримує їх на свій страх та ризик, усвідомлюючи обставини, викладені у цьому Договорі.

7. Конфіденційність та авторське право

7.1. Сторони домовилися вважати всю інформацію, пов'язану з наданням Послуг за цим Договором – конфіденційною.

Конфіденційна інформація не може передаватися третім особам без попередньої письмової згоди іншої Сторони цього Договору, крім випадків вимог правоохоронних органів, у рамках судових процесів або у разі юридичного захисту Виконавцем своїх прав та інтересів.

7.2. Будь-які інформаційні матеріали, що надаються Клієнту при наданні Послуг, у тому числі відеозапису, зображення та тексти, охороняються авторським правом, за жодних обставин не надходять у власність Клієнта і не можуть бути використані Клієнтом поза рамками Послуг Виконавця, які не підлягають копіюванню, зміні, поширенню серед третіх осіб, включаючи розміщення для доступу до них невизначеного кола осіб у будь-якому вигляді та формі.

Порушення зазначених обмежень є підставою для притягнення Клієнта до цивільної, адміністративної та кримінальної відповідальності, а також до відмови Виконавця від виконання цього Договору, без відшкодування будь-яких збитків Клієнту та без повернення здійсненої оплати за Послуги.

8. Персональні дані

8.1. Клієнт, здійснюючи Акцепт цього Договору, дає згоду на збирання, обробку та передачу його персональних даних для забезпечення реалізації цивільно-правових взаємовідносин, проведення розрахунків з Клієнтом, бухгалтерського та податкового обліку, для комунікації та договірних відносин, що не суперечить законодавству України.

8.2. Сторони зобов'язуються відповідно до вимог законодавства України у сфері захисту персональних даних забезпечити належний захист персональних даних від незаконного опрацювання, незаконного доступу до них. У тому числі Сторони зобов'язуються вжити необхідних заходів для запобігання неприпустимому розголошенню персональних даних працівниками та/або іншими уповноваженими особами Сторін, яким такі персональні дані стали відомі у зв'язку з виконанням зобов'язань за цим Договором.

9. Строк дії договору

9.1. Цей Договір набирає чинності з моменту оплати Клієнтом Послуг Виконавця та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.

9.2. Зобов'язання Сторін згідно з цим Договором вважаються виконаними з моменту завершення часу надання Послуг.

9.3. Сторони мають право достроково розірвати цей Договір за погодженням Сторін, повідомивши про це один одного письмово будь-якими доступними способами комунікації.

10. Заключні положення

10.1. Цей Договір регулюється чинним законодавством України незалежно від того, де знаходиться Клієнт, який отримує Послуги.

10.2. Клієнт підтверджує, що він до прийняття Договору ознайомився з усіма його умовами та усвідомлено, без будь-якого примусу, здійснив акцепт цього Договору.

0.3. Після акцепту умов цього Договору усі попередні переговори та листування Сторін, які будь-що стосувалися цього Договору, втрачають юридичну силу.

10.4. Усі правові відносини, що виникають у зв'язку з виконанням цього Договору та не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного законодавства України.

11. Реквізити Виконавця

ФОП Василенко Оксана Ігорівна

ІПН:3286818121

Телефон: +380 639-978-032

Служба підтримки: ksenavasilenko89@gmail.com

